

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 725/2536	นาง หนู พร้อม อาจ หา ญ	โจทก์
	นาง สงบ อาจ หา ญ	ผู้ร้อง
	นาย สติต ย์ อาจหาญ	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 176, มาตรา 287, มาตรา 288

แม้ในชั้นร้องขอตัดทรัพย์ผู้ร้องจะตกลงกับโจทก์ว่า ผู้ร้องจะชำระหนี้แทนจำเลย ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้โจทก์ถอนการยึดทรัพย์ที่ร้องขอตัดทรัพย์และในที่สุดผู้ร้อง ก็ผิดนัดไม่นำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวก็หาเป็นสัญญา ประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 ไม่ เพราะการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน ตามบทกฎหมายดังกล่าวต้อง เป็นการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอน คำฟ้องเมื่อผู้ร้องขอตัดทรัพย์ได้ถอนคำร้องขอตัดทรัพย์เสียแล้ว จึงไม่มีคำฟ้องที่จะทำการ ตกลงหรือประนีประนอมยอมอีกต่อไป ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นการประนีประนอม ยอมความ แต่เป็นเพียงข้อแถลงของคู่ความประกอบคำร้องขอตัดทรัพย์เพื่อให้ศาล พิจารณาสั่งคำร้องดังกล่าวเท่านั้นทั้งศาลชั้นต้นสั่งเพียงว่า อนุญาตให้ถอนคำร้องขอ ตัดทรัพย์ได้และจำหน่ายคดีจากสารบบความ มิได้สั่งหรือพิพากษาตาม que ผู้ร้องตกลงกับ โจทก์แต่อย่างใด ตามคำร้องขอถอนคำร้องขอตัดทรัพย์ ผู้ร้องยังสงวนสิทธิที่ผู้ร้องมี เหนือทรัพย์สินที่โจทก์นำยึด และตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นระบุว่า "วันนี้ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอตัดทรัพย์และแถลงว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ ที่ยึดอีกต่อไป ไม่ร้องขอตัดทรัพย์อีก" และศาลได้ชี้ชัดว่าคำว่า "ไม่ขอร้องกันส่วนด้วย"

ออก แสดงว่าผู้ร้องจะไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินเฉพาะการร้องขั้ดทรัพย์เท่านั้น แต่ยังคง
ตั้งใจที่จะขอที่ดินส่วนอยู่ดั่งนั้น สิทธิของผู้ร้องในการขอที่ดินส่วนจึงยังมีอยู่ และการใช้
สิทธิของผู้ร้องหาเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ไม่เพราะผู้ร้องได้แสดงเจตนาสงวน
สิทธิไว้แล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดและขายทอดตลาดที่ดิน
ตาม น.ส.3 และ น.ส.3 ก ซึ่งมีชื่อผู้ร้องเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองทั้งสองแปลงเพื่อ
บังคับชำระหนี้ของจำเลยให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ผู้ร้องยื่นคำร้องขอ
ที่ดินส่วนเงินที่ขายได้จำนวน 161,700 บาท ให้แก่ผู้ร้องกึ่งหนึ่งโดยอ้างว่าเป็นภรรยา
โดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยและหนี้ตามคำพิพากษามีใช้หนี้ร่วมระหว่างจำเลย
กับผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า หนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องเกิดจากการที่จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์
ไปเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวและลงทุนประกอบอาชีพระหว่างจำเลยกับผู้ร้อง ผู้ร้องได้รู้
เห็นยินยอมด้วย เป็นหนี้ร่วมผู้ร้องไม่มีสิทธิขอที่ดินส่วน ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า ผู้ร้องได้เคยยื่นคำร้องขัดทรัพย์รายเดียวกันนี้ โดยอ้างเหตุต่าง ๆ รวมทั้งเหตุว่าหนี้ตามคำพิพากษามีใช้หนี้ร่วมระหว่างผู้ร้องกับ จำเลยด้วย และโจทก์ได้ให้การต่อสู้ว่าเป็นหนี้ร่วมไว้แล้วเช่นกัน ต่อมาในวันนัดสืบ พยานผู้ร้องขัดทรัพย์ ผู้ร้องขัดทรัพย์ได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขัดทรัพย์ระบุเหตุว่า ผู้ร้องไม่ติดใจดำเนินคดีต่อไป ขอถอนคำร้องขัดทรัพย์โดยขอสงวนสิทธิของผู้ร้องที่มี หนี้ทรัพย์สินที่ยึดแต่เมื่อศาลชั้นต้นออกนั่งพิจารณา คู่ความแถลงว่าตกลงกันได้ แล้วโดยผู้ร้องยินยอมชำระหนี้แก่โจทก์แทนจำเลยภายในเวลาที่กำหนดเมื่อชำระหนี้ ครบถ้วนตามกำหนดแล้ว โจทก์จะถอนการยึดทรัพย์โดยโจทก์ยอมเสียค่าธรรมเนียม การยึดที่ไม่มีการขาย หากพ้นกำหนดแล้วผู้ร้องไม่ชำระหนี้ผู้ร้องยินยอมให้โจทก์นำ ที่ดินที่ยึดขายทอดตลาดต่อไป และผู้ร้องได้แถลงรับว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่ยึด อีกต่อไป ไม่ร้องขัดทรัพย์อีก ศาลชั้นต้นจึงได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องถอนคำร้องขัด ทรัพย์ได้ ต่อมาผู้ร้องไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงโจทก์ได้ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดิน ไปแล้ว ผู้ร้องจึงมาร้องขอกันส่วน

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องมีว่าผู้ร้องมีสิทธิร้องขอ กันส่วนจากเงินที่ขายที่ดินได้หรือไม่เห็นว่า แม้ในชั้นร้องขัดทรัพย์ผู้ร้องจะตกลงกับ โจทก์ว่า ผู้ร้องจะชำระหนี้แทนจำเลยภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้โจทก์ถอนการยึด ทรัพย์ที่ร้องขัดทรัพย์ และในที่สุดผู้ร้องก็ผิดนัดไม่นำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวก็หาเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 ไม่ เพราะการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน ตามบทกฎหมายดังกล่าวต้องเป็นการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันใน ประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนคำฟ้อง เมื่อผู้ร้องขัดทรัพย์ได้ถอนคำร้องขัดทรัพย์ เสียแล้วจึงไม่มีคำฟ้องที่จะทำการตกลงหรือประนีประนอมยอมความอีกต่อไป ข้อ ตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นการประนีประนอมยอมความ แต่เป็นเพียงข้อแถลงของคู่ ความประกอบคำร้องขัดทรัพย์เพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งคำร้องดังกล่าวเท่านั้น ทั้ง

ปรากฏว่าศาลชั้นต้นสั่งเพียงว่าอนุญาตให้ถอนคำร้องขัดทรัพย์ได้ และจำหน่ายคดีจากสารบบความมิได้สั่งหรือพิพากษาตามที่ผู้ร้องตกลงกับโจทก์แต่อย่างใด นอกจากนี้ตามคำร้องขอถอนคำร้องขัดทรัพย์ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2531 ผู้ร้องยังสงวนสิทธิที่ผู้ร้องมีเหนือทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดในคดีนี้ และตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่เดียวกันระบุว่า "วันนี้ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขัดทรัพย์และแถลงว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ยึดอีกต่อไปไม่ร้องขัดทรัพย์อีก" และศาลได้ขีดฆ่าคำว่า "ไม่ขอรื้อกันส่วนด้วย" ออกแสดงว่าผู้ร้องจะไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินเฉพาะการร้องขัดทรัพย์เท่านั้น แต่ยังตั้งใจที่จะขอกันส่วนอยู่ ดังนั้น สิทธิของผู้ร้องในการขอกันส่วนจึงยังมีอยู่ และการใช้สิทธิของผู้ร้องหาเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่ เพราะผู้ร้องได้แสดงเจตนาสงวนสิทธิไว้แล้วที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอกันส่วนของผู้ร้องและศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ยังไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 และคำสั่งศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องขอกันส่วนของผู้ร้องต่อไป

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ